

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2610/2537

นายนคร วารณา

ผู้ร้อง

นายทิน อ่องอารี

ผู้คัดค้าน

นายทิน อ่องอารี ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดี หากมีการ ทำนิติกรรมใด ๆ ในที่พิพาท ผู้คัดค้านจะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยมีคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ ในที่พิพาทและให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทาง ไปรษณีย์ตอบรับ (อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ และมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 11485 และ 11671 ตำบลคลองข่อยที่ 1 ฝั่งตก อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายนคร วารณา ผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แจ้งคำสั่ง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้คัดค้านฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง(มหาดไทย)ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)
ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1)
กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอื่น
ถึงที่สุดเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่อาจดำเนินการดังกล่าว
ได้ ผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง(มหาดไทย)ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)
ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1)
กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอื่น
ถึงที่สุดเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่อาจดำเนินการดังกล่าว
ได้ ผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ